



רשומות

הצעות חוק

ה מ מ ש ל ה

27 באוקטובר 2025

1899

ה' בחשוון התשפ"ו

עמוד

הצעת חוק המאבק בטרור (תיקון מס' 9 והוראת שעה) (תיקון), התשפ"ו-2025 154

הצעת חוק המאבק בטרור (תיקון מס' 9 והוראת שעה) (תיקון), התשפ"ו-2025

1. תיקון סעיף 2 בחוק המאבק בטרור (תיקון מס' 9 והוראת שעה), התשפ"ד-2023¹, בסעיף 2, ברישאה, במקום "שנתיים" יבוא "ארבע שנים".

ד ב ר י ה ס ב ר

כיום, בתוספת השנייה לחוק מנויים ארגון דאע"ש וארגון החמאס.

הניסיון שהצטבר מאז שנחקקה הוראת השעה מלמד כי קביעת העבירה מסייעת במקרים מסוימים בסיכול של תהליכי אינדוקטרינציה לביצוע מעשי טרור, ולעיתים בחשיפה של עבירות טרור אחרות. כמות התיקים הפליליים שנפתחו בגין עבירה זו אינה גדולה עד כה (מאז שנכנסה הוראת השעה לתוקף נפתחו כשבע חקירות פליליות בגין עבירה זו והוגש כתב אישום אחד בגינה, כשהחליף הפלילי בעניינו עודנו מתנהל). אך מכיוון שמדובר בעבירה שמתבצעת על פני זמן (צריכה שיטתית ומתמשכת), היה ניתן להתחיל באכיפת העבירה רק תקופה מסוימת לאחר כניסתה לתוקף, וכן מכיוון שמדובר בעבירה חדשה שהיא יחסית מורכבת, שלב גיבוש התשתית הראייתית בתיקים הראשונים עורך זמן רב יותר. עוד יודגש כי לעבירה ערך חקירתי ומניעתי שלא בהכרח מתבטא בנתוני האכיפה של העבירה עצמה, כאמור לעיל. הצורך בקביעת העבירה עדיין עומד בעינו לנוכח המצב הביטחוני הקיים והמוטיבציה הגבוהה של הארגונים המנויים בתוספת השנייה לאינדוקטרינציה ולגיוס מבצעי מעשי טרור.

לנוכח כל האמור מוצע להאריך את הוראת השעה בשנתיים נוספות, כדי לאפשר פרק זמן נוסף לבחינת ההשפעות של עבירה זו, הן מבחינת נתוני האכיפה והן מבחינת התועלות האחרות שלה. הארכת הוראת השעה תאפשר לייעל את אכיפת העבירה וכן לייעל ולהעמיק את שיתוף הפעולה בין גורמי האכיפה בהקשר זה, לרבות יישום מדיניות אכיפה ברורה בעניין היבטיה השונים של העבירה. מנגד, ישנה חשיבות במתכונת של הוראת שעה לנוכח החריגות של עבירה זו – הן ביחס לחקיקה הישראלית והן ביחס לחקיקה במדינות אחרות.

יובהר כי הוראות הדיווח לכנסת שנקבעו בסעיף 99(ב) לחוק ימשיכו לחול בתקופה ההארכה.

סעיף 1 ביום כ"ח בחשוון התשפ"ד (12 בנובמבר 2023) נכנס לתוקף חוק המאבק בטרור (תיקון מס' 9 והוראת שעה), התשפ"ד-2023 (להלן – הוראת השעה). בהוראת השעה נקבעה, בסעיף 24(ג) לחוק המאבק בטרור, התשע"ו-2016 (להלן – החוק), עבירה חדשה שעניינה צריכה שיטתית ומתמשכת של פרסומים מסיתים של ארגוני טרור מסוימים, שהעונש בצידה הוא שנת מאסר.

וזה נוסחו של סעיף 24(ג)1 האמור:

"(ג)1 (1) הצורך באופן שיטתי ומתמשך פרסומים של ארגון טרור המנוי בתוספת השנייה, כאמור בפסקה (2), בנסיבות שמעידות על הזדהות עם ארגון הטרור, דינו – מאסר שנה; ואולם לעניין פרסומים כאמור בפסקת משנה (ג) של אותה פסקה יראו צריכה שיטתית ומתמשכת של פרסומים כאמור רק אם התלוותה לצריכת פרסומים כאמור בפסקאות משנה (א) או (ב) של אותה פסקה;

(2) עבירה כאמור בפסקה (1) תחול לעניין פרסומים הכוללים אחד מאלה:

(א) קריאה ישירה לביצוע מעשה טרור;

(ב) דברי שבח, אהדה או עידוד למעשה טרור;

(ג) תיעוד של ביצוע מעשה טרור;

(3) לא יראו צריכה של פרסומים כאמור בפסקה (2) שנעשתה באקראי, בתום לב או למטרה כשרה, ובכלל זה לשם העמדת מידע לציבור, מניעת עבירות טרור או מחקרה כצריכה אסורה לפי סעיף קטן זה;

(4) בלי לגרוע מהוראות סעיף 98(ב), שר המשפטים, בדרך האמורה באותו סעיף, רשאי להוסיף ארגון טרור לתוספת השנייה, אם הארגון הוא ארגון טרור כהגדרתו בפסקה (1) להגדרה "ארגון טרור" ואם שוכנע כי לנוכח מאפייני הארגון, אזורי פעילותו והאופן שבו הוא מגייס פעילים לארגון, יש בצריכת פרסומי הארגון באופן שיטתי ומתמשך כדי ליצור סיכון לביצוע מעשה טרור".

¹ ס"ח התשפ"ד, עמ' 112.